

1004442-07.2020.8.26.0320
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Compra e Venda
Magistrado: Ricardo Truite Alves
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 3ª Vara Cível
Data de Disponibilização: 18/07/2022

... exemplo, que tenha por objeto a prática de lenocínio ou o tráfico de drogas, é juridicamente impossível. Igualmente, em se tratando de bens extra commercium. Nulo é o negócio jurídico cujo objeto seja impossível física ou juridicamente. Para que o objeto seja possível juridicamente, é indispensável que esteja na esfera de disponibilidade do agente. Se um determinado bem pertence a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
3ª Vara Cível
Via Antonio Cruães Filho, Nº 300, Limeira - SP - cep 13480-672
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004442-07.2020.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1004442-07.2020.8.26.0320
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Compra e Venda
Requerente:
José Lúcio Ferreira
Requerido:
A Popular Assessoria Negocial e Imobiliaria Eireli - Epp e outros

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JOSE LUCIO FERREIRA em face de A POPULAR ASSESSORIA NEGOCIAL E IMOBILIÁRIA EPP, ROSEMEIRIE APARECIDA DA SILVA ROSA e ODIVALDO PERTILE, declarando que, em 20/02/2019, adquiriu um imóvel situado na Rua Coronel Joaquim Antônio, nº 100, Bairro Jardim Boa Vista, Matrícula nº 7776, por intermédio de instrumento particular de compra e venda firmado junto a imobiliária requerida, a qual possuía autorização para vender a propriedade do terceiro requerido, objeto da lide. Aduz que o imóvel foi negociado pelo valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de modo que, no momento da assinatura do contrato, efetuou o pagamento de R\$100.000,00 (cem mil reais), bem como entregou os veículos Ford Fiesta Persnnalité, ano 2006, de placas DQW3556, no valor de R\$12.000,00 (doze mil reais), e GM/Montana, ano 2004, de placas DMI8060, no valor de R\$13.000,00 (treze mil reais), no valor total de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), remanescendo apenas o importe de R\$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que seria disponibilizado no momento da transferência de titularidade da propriedade. Após a posse do imóvel, menciona que a parte requerida não cumpriu com o seu dever contratual de comparecer, em 15/05/2019, para realizar a transferência de

titularidade do imóvel, sendo pactuado ainda um contrato aditivo, com nova promessa de transferência de titularidade do imóvel, o que acabou não acontecendo. Assim, pugna pela concessão da tutela de urgência para que se determine a transferência do imóvel em favor do requerente, oficiando o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira/SP para que realize o ato, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo.

Ao final, busca a procedência da demanda, para o fim de obrigar os requeridos a proceder com a imediata transferência do imóvel, marcando a data da assinatura em até 5 dias corridos a partir de sua intimação, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R\$ 500,00 (quinhentos reais). Alternativamente, caso os requeridos não procederem e não compareçam para a assinatura de transferência de titularidade do imóvel, requer seja determinada a adjudicação compulsória em favor do autor.

Requer ainda seja os requeridos, solidariamente condenados a arcarem com o importe de 5% sobre o valor total do contrato, com a devida aplicação de juros e correção monetária, ou seja, condenada no importe de R\$ 7.771,63 (sete mil setecentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos), além da condenação solidária a arcar com o importe de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, além de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais.

Com a inicial (fls. 01/22) juntou documentos (fls. 23/56).

Decisão de fls. 57/58 concedeu os benefícios da Justiça Gratuita e indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Foi juntada certidão de óbito do requerido ODIVALDO PERTILE (fls. 80/81), sendo certificado nos autos (fls. 255) a existência da Ação de Arrolamento nº 1012067-92.2020.8.26.0320 da 1ª Vara Cível de Limeira, tendo sido nomeada como inventariante a viúva do de cujus, ora requerido nos presente autos.

Decisão de fls. 256 deferiu a expedição de ofício ao 1.º Registro de Imóveis de Limeira-SP, a fim de que se proceda à averbação de restrição de transferência de titularidade junto à Matrícula n.º 7776, até a completa solução da lide.

Foi determinada a retificação do polo passivo para fazer constar Espólio de Odivaldo Pertile, representado pela inventariante Rosemeirie Aparecida da Silva Rosa (fls. 260) e posteriormente que o autor providenciasse a substituição do espólio por seus herdeiros, fornecendo a qualificação e endereço destes para citação, por conta do encerramento do arrolamento (fls. 270).

Devidamente citados, os herdeiros do de cujus contestaram a ação, arguindo em preliminar impugnação à gratuidade de justiça deferida ao autor e ilegitimidade de parte passiva dos contestantes.

No mérito, sustentam a nulidade do negócio jurídico firmado entre o autor e a imobiliária requerida, haja vista que primeira requerida prometeu a venda ao requerente bem imóvel que não lhe pertencia, não colhendo qualquer anuência dos contestantes para realização do negócio ou quitando os valores que a eles eram devidos.

Alegam que, em 30/10/2018, o de cujus Odivaldo Pertile e Cacilda Aparecida firmaram junto ao Sr. Marcelo Rosa, na sede da primeira requerida Imobiliária A Popular Assessoria Negocial e Imobiliária Ltda, instrumento particular de promessa irretratável de compra e venda de bem imóvel, pelo qual os contestantes se comprometeriam em vender o imóvel de sua propriedade, objeto da Matrícula nº 7.776, do 01º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Limeira/SP, ao Sr. Marcelo Rosa, promitente comprador, pelo preço de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Contudo, o Sr. Marcelo Rosa não honrou com o pagamento, assim os requeridos notificaram o comprador extrajudicialmente para purgar a mora, sob pena de resolução contratual, com o Sr. Marcelo Rosa após receber as notificações enviadas quedando-se inerte, configurando assim a resolução contratual havida anteriormente. Aduzem ainda que ingressaram com ação de resolução contratual em face do Sr.

Marcelo Rosa, pleiteando a resolução do instrumento particular de venda e compra de imóvel devido ao inadimplemento do promissário comprador, representada pela Ação nº 1000413-74.2021.8.26.0320, junto a 3ª Vara Cível de Limeira/SP.

Com a contestação (fls. 285/305) juntaram documentos (fls. 306/346).

Réplica (fls. 350/356).

Decisão de fls. 397 acolheu a impugnação apresentada pelos requeridos e revogou os benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor.

Decisão de fls. 406 determinou a especificação de provas pelas partes.

O autor pugnou pela expedição de ofícios às concessionárias BRK Ambiental e Elektro para que forneçam histórico de consumo, requerendo ainda produção de prova testemunhal com depoimento pessoal da parte adversa (fls. 409/410), com os réus manifestando-se pelo deferimento da produção de prova oral consistente no depoimento pessoal do autor, bem como pugnando pela oitiva de testemunhas (fls. 411/412).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Julgamento em conjunto com os Autos nº 1000413-74.2021.8.26.0320.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, incisos I, do Código de Processo Civil, uma vez que, compulsando os autos, vislumbra-se a matéria sub judice não demandar instrução adicional, além de já se encontrar nos autos a necessária prova documental.

Igualmente, despicando a oitiva de testemunhas ante a inexistência de ponto controvertido não provado por documentos já juntados, conforme disposto no art. 443, I e II, do CPC. Também, nada acrescentaria a produção de prova pericial, eis que não há fato dependente de conhecimento especial ou técnico, nos termos do art. 464, §1º, I e II, do CPC.

Para tanto, utilizo-me do poder de velar pela rápida solução do litígio, impedindo que “as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções protelatórias” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro, v. 1. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 262).

Vale lembrar que “presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ, REsp 2.832/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/1990, DJ 17/09/1990, p. 9513).

Como ensina o processualista Cassio Scarpinella Bueno:

“O destinatário da prova é o magistrado – ou, em se tratando de órgão colegiado, como se dá no âmbito dos Tribunais, os magistrados – que dirige o processo na perspectiva de julgar prestando ou não a tutela jurisdicional, não às partes ou a eventuais terceiros intervenientes. (...). É que, na medida em que o magistrado (sempre entendido como a pessoa que ocupa o órgão jurisdicional) estiver convencido das alegações das partes ou de terceiros, não há razão para produzir qualquer outra prova. Inversamente, na medida em que o magistrado (com idêntica ressalva) não estiver convencido das alegações formuladas no processo, do que ocorreu ou deixou de ocorrer no plano a ele exterior, haverá necessidade de produção de provas. Como é o magistrado o destinatário da prova, é ele quem determinará a realização da “fase instrutória” porque é ele quem entende ser, ou não, possível o julgamento antecipado, total ou parcial, do mérito diante da presença dos pressupostos dos incisos do art. 355 ou do caput do art. 356, respectivamente. (...). na medida em que o magistrado não verifica a necessidade de produção de provas além daquelas já produzidas, ele não fica adstrito ou vinculado a pedido eventualmente formulado pelas partes nesse sentido. (...) O que importa é que o magistrado, ao decidir, diga por que se convenceu suficientemente das alegações que lhe foram apresentadas independentemente de outras provas, inclusive aquelas que as partes pretendiam ainda produzir”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, v. 2. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 177-178).

Conheço a alegação de ilegitimidade de parte passiva arguida pela parte requerida e a rejeito, por serem CACILDA APARECIDA BIAZOTO PERTILE, ROSELI APARECIDA PERTILE, RENATA LUZIA PERTILE e RAFAEL PERTILE herdeiros do de cujus” ODIVALDO PERTILE, o qual figura na matrícula do imóvel objeto da lide como proprietário (fls. 33/34). Não havendo questões preliminares pendentes de apreciação, passo ao exame do

mérito.

Postula o requerente JOSE LUCIO FERREIRA a condenação dos herdeiros de ODIVALDO PERTILE em proceder com a imediata outorga de escritura do imóvel de Matrícula nº 7776 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Limeira, ou alternativamente, que seja determinada a adjudicação compulsória em favor do requerente.

Já os herdeiros de ODIVALDO PERTILE sustentam a invalidade e ineficácia do negócio jurídico celebrado entre a parte autora e a imobiliária A POPULAR ASSESSORIA NEGOCIAL E IMOBILIÁRIA EPP, buscando ainda nos Autos nº 1000413-74.2021.8.26.0320 a rescisão do compromisso de compra e venda do imóvel em questão, negociado com o réu Marcelo Rosa, ante o seu inadimplemento contratual.

Respeitados os argumentos suscitados pela parte autora, os pedidos formulados nos Autos nº 1004442-07.2020.8.26.0320 não comportam acolhimento, enquanto os formulados nos Autos nº 1000413-74.2021.8.26.0320 serão parcialmente acolhidos.

Não há controvérsia quanto ao instrumento particular de venda e compra de imóvel celebrado entre a parte autora e a imobiliária A POPULAR ASSESSORIA NEGOCIAL E IMOBILIÁRIA EPP, tendo por objeto a promessa de venda de um imóvel situado na Rua Coronel Joaquim Antônio, nº 100, Bairro Jardim Boa Vista, Matrícula nº 7776, do 1ª Cartório de Registro de Imóveis de Limeira, consoante se infere do preâmbulo e do instrumento carreado às fls. 28/30.

Contudo, compulsando a matrícula do referido imóvel, colacionada às fls. 33/34, forçoso reconhecer que a imobiliária requerida não figura no folio real como proprietária do aludido bem, porquanto adquirido por ODIVALDO PERTILE, em 06/08/1980, conforme disposto no registro R1 M-7776, não havendo registro posterior, quanto mais constando a requerida como legítima proprietária do imóvel. Em que pese a ventilada regularidade, validade e eficácia do compromisso de venda e compra celebrado entre a parte autora e a imobiliária ré de fls. 28/30, pelos documentos carreados aos autos pelo requerente, forçoso reconhecer que a imobiliária demandada prometeu ao autor a venda de imóvel que não lhe pertence. Sequer houve a apresentação de qualquer documento outorgado pelo legítimo proprietário do imóvel ou seus herdeiros em favor da imobiliária ré conferindo-lhe poderes para negociar o precitado bem imóvel em seu nome, quanto mais para intermediar eventual venda.

A despeito de suscitar a validade e eficácia do negócio jurídico celebrado entre as partes, causa espécie a ausência de juntada de qualquer documento à inicial para o fim de escorar as alegações da parte autora, as quais restaram vazias, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Eduardo Cambi bem leciona a respeito do ônus da prova:

“O ônus da prova possui uma especificidade em relação à categoria do ônus em sentido geral, porque o seu simples cumprimento não assegura, necessariamente, uma consequência favorável; isto é, realizar a prova não é um dado decisivo ou o único meio para conseguir a obtenção da tutela jurisdicional plena”. (CAMBI, Eduardo. A prova civil: admissibilidade e relevância. São Paulo: RT, 2006, p. 315).

Na doutrina de Humberto Theodoro Júnior:

“O ônus da prova refere-se à atividade processual de pesquisa da verdade acerca dos fatos que servirão de base ao julgamento da causa. Aquele a quem a lei atribui o encargo de provar certo fato, se não exercitar a atividade que lhe foi atribuída, sofrerá o prejuízo de sua alegação não ser acolhida na decisão judicial. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, v. 1. 59. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 973).

Por mais que o demandante aduza a validade do negócio jurídico em apreço, forçoso reconhecer a sua invalidade, porquanto impossível o objeto do negócio jurídico em apreço.

Nesse contexto, Paulo Nader assim pontua a questão:

"Caracteriza-se a impossibilidade jurídica o fato de o objeto ser vedado por lei. Qualquer negócio jurídico, por exemplo, que tenha por objeto a prática de lenocínio ou o tráfico de drogas, é juridicamente impossível. Igualmente, em se tratando de bens extra commercium. Nulo é o negócio jurídico cujo objeto seja impossível física ou juridicamente. Para que o objeto seja possível juridicamente, é indispensável que esteja na esfera de disponibilidade do agente. Se um determinado bem pertence a "B", "A" não poderá aliená-lo em próprio nome. Conforme a lição de Pothier, eminente jurista francês, "Somente podem ser objeto dos contratos, as coisas que digam respeito às partes contratantes segundo a regra de que não se pode estipular nem contratar validamente senão por si próprio". (NADER, Paulo. Curso de direito civil, parte geral, v. 1. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Na lição de Caio Mário Pereira da Silva:

"Condição objetiva de validade do negócio jurídico é bem definida no mesmo dispositivo legal (art. 104): o objeto há de ser lícito. Se é fundamental na sua caracterização a conformidade com o ordenamento da lei, a liceidade do objeto ostenta-se como elemento substancial, essencial à sua validade e confina com a possibilidade jurídica, já que são correlatas as ideias que se expõem ao dizer do ato que é possível frente à lei, ou que é lícito. Se o negócio for ilícito, descamba para o terreno daqueles fatos humanos insuscetíveis de criar direitos para o agente, sujeitando-o, porém, conforme a profundidade do ilícito, a ver apenas desfeito o negócio, ou ainda a reparar o dano que venha a atingir a esfera jurídica alheia. Quer isto dizer que a iliceidade do objeto ora conduz à invalidade do negócio, ora vai além, e impõe ao agente uma penalidade maior. No campo da invalidade, gradua-se ainda o efeito, para atingir o negócio, pleno iure, de nulidade ou para sujeita-lo à anulabilidade, a ser declarada por provocação do interessado (cf. nos 109 e 110, infra). Além da liceidade, é condição objetiva de validade a possibilidade. A impossibilidade jurídica condiz com a ausência de liceidade. Fisicamente impossível é o objeto, se for insuscetível de realizar-se materialmente. Se o objeto for impossível, é frustrado o negócio, em razão de não se poder configurar a relação jurídica, que, na verdade, reclama a existência do elemento objetivo para armar-se (cf. cap. II, supra) e ser impossível o objeto, o mesmo é que não haver". (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, v. 1. 30 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 395-396).

Compulsando a certidão de matrícula nº 7.776, expedida pelo 1º C.R.I. de Limeira (fls. 33/34), a imobiliária requerida, promitente vendedora do instrumento particular de venda e compra de imóvel (fls. 28/30), não figura como proprietária do imóvel objeto do contrato, o qual se encontra em nome de ODIVALDO PERTILE, consoante disposto no R.1 M-7776 de fls. 33/34.

Nesse cenário, não se infere qualquer possibilidade jurídica da venda prometida no instrumento de fls. 28/30, eis que o bem imóvel em comento não é de propriedade da imobiliária demandada, nos termos do disposto no art. 1.268, caput, do Código Civil:

"Art. 1.268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono".

Na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias e perdas e danos, proposta por adquirente com apoio na anterior alienação do bem pelo alienante de imóvel, cumulado com pedido de devolução integral das quantias pagas, mais indenização por dano moral, em face de indevido protesto das quantias finais não pagas oportunamente - Acolhimento parcial, declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes, por mero interesse do autor, condenando o réu a restituir os valores pagos, autorizando retenção de 10% destes e determinando o cancelamento de protesto em nome do demandante - Inconformismo apenas do réu, insurgindo-se quanto à rescisão contratual, aduzindo existência de pacto de irretratabilidade e irrevogabilidade, subsidiariamente, a retenção também dos valores pagos a título de arras - Rejeição - Vício da sentença, por suposto julgamento citra ou extra petita - Inocorrência - Juízo que interpretou, como

adequado, os fatos expostos no feito - Configurada venda anterior do bem a terceiro pelo próprio réu, não há que se defender irretratabilidade de uma venda feita a non domino - Arras, de qualquer forma, de natureza confirmatória que constituem parte do preço e integram o percentual a ser restituído - Termo inicial dos juros a partir da citação, posto que desde a propositura da lide o negócio deixou de subsistir por desinteresse do autor e falta de condições do réu de respeitá-lo - Devolução do imóvel que é consequência natural do retorno das partes ao status quo antes - Ônus sucumbencial bem dimensionado - Apelo desprovido". (TJSP; Apelação Cível 0005412-34.2012.8.26.0278; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquetuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2020; Data de Registro: 09/10/2020).

"APELAÇÃO - COMPRA E VENDA A NON DOMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DECRETANDO NULIDADE E RECOMPONDO AS PARTES AO STATUS QUO ANTE. Recurso em face de sentença que julgou ação que, proposta por promissários compradores de imóvel em face dos promitentes vendedores, decretou a nulidade do negócio jurídico, pela falta de propriedade dos alienantes sobre a coisa, condenando-os ao reembolso dos valores pagos, com correção monetária e juros legais de mora, incidentes desde a citação - Insurgência recursal dos réus que se desacolhe - Inexistência de nulidade do feito, quer porque desnecessária dilação probatória, já que a propriedade bastaria ser comprovada por meio de prova documental, não apresentada, até porque é situação jurídica que não é impugnada pela defesa - Exercício de posse insuficiente para afastar a solução da sentença, porquanto está em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com a recomposição das partes ao status quo ante. Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Cível 1001013-26.2016.8.26.0238; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibiúna - 2ª Vara; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020).

"APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. Sentença de parcial procedência. Venda realizada por usufrutuários do imóvel. "Venda a non domino". Art. 1.268 do Código Civil. Negócio jurídico eivado de nulidade absoluta. Decadência. Inocorrência. Negócio nulo não é suscetível de confirmação e nem convalida pelo decurso do tempo. Desobediência da forma prescrita em lei. Restituição dos valores pagos. Ratificação dos fundamentos da sentença. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Cível 1001918-42.2019.8.26.0168; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020).

"COMPROMISSO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - (...) - Compra e venda a "non domino" - Nulidade absoluta - Restituição do sinal dado pelos promitentes compradores - Cabimento - Inexigibilidade da comissão de corretagem em face dos promitentes compradores - Sentença reformada - Ação julgada procedente. Apelação provida". (TJSP; Apelação Cível 1015479-34.2019.8.26.0007; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020).

"APELAÇÃO. Ação de restituição de valores cumulada com pedido de indenização por danos morais. Promessa de compra e venda de imóvel feita por quem não é proprietário. Negócio jurídico nulo. Restituição devida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Cível 1038050-32.2016.8.26.0224; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020).

Por conseguinte, cuidando-se de promessa de compra e venda de bem imóvel por quem não figura como legítimo proprietário do imóvel (Imobiliária A POPULAR ASSESSORIA NEGOCIAL E IMOBILIÁRIA EPP), de rigor reconhecer a nulidade do contrato, tendo em vista que celebrado ao arrepio do disposto nos artigos 166, inciso II, e 1.268, caput, ambos do Código Civil.

Por sua vez, ao analisar o instrumento particular de promessa irretratável de compra e venda de bem imóvel de 30/10/2018 (fls. 29/34), termo aditivo ao contrato de compra e venda datado de 12/06/2019 e notificação extrajudicial, juntados nos

Autos nº 1000413-74.2021.8.26.0320, envolvendo a negociação do mesmo bem imóvel pelo de cujus ODIVALDO PERTILE com o requerido MARCELO ROSA, verifica-se que, os herdeiros do autor daquela ação reconheceram que houve o adimplemento da quantia de R\$97.000,00, sendo adimplida a quantia de R\$53.000,00 do contrato original mais R\$44.000,00 do contrato aditivo, restando a inadimplência de R\$ 103.000,00 (cento e três mil reais) por parte de MARCELO ROSA, o qual, muito embora devidamente notificado (fls. 39/40), ficou-se inerte.

Tais constatações contribuem para a convicção de que não houve, de fato, a realização do negócio jurídico estampado no instrumento particular acostado àqueles autos.

Importante esclarecer que o caso dos autos trata de obrigações recíprocas, consubstanciadas pelo contrato de compra e venda, em que um dos contratantes se obriga a transferir o domínio e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro conforme dispõe o art. 481 do Código Civil.

Dessa forma, é necessária a entrega do bem pelo vendedor, bem como o pagamento pelo comprador, o que não se vislumbrou na hipótese, por conta da inadimplência da quantia de R\$103.000,00 (cento e três mil reais) pelo comprador MARCELO ROSA, de modo que não se pode exigir a outorga da escritura enquanto não ocorrido o pagamento.

Oportuno os esclarecimentos de Carlos Roberto Gonçalves sobre os efeitos da compra e venda:

“Os principais efeitos da compra e venda são: a) gerar obrigações recíprocas para os contratantes: para o vendedor, a de transferir o domínio de certa coisa, e para o comprador, a de pagar-lhe certo preço em dinheiro (CC, art. 481); (...) Sendo a venda a crédito, pode o vendedor sobrestar a entrega, se antes de tradição “o comprador cair em insolvência”, até obter dele “caução” de que pagará “no tempo ajustado” (CC, art. 495). Preceito semelhante consta do art. 477 do mesmo diploma, de caráter geral: “Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la”. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, v.3. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 218).

Discorrendo sobre o assunto, Paulo Nader explica:

“As consequências básicas, fundamentais, do contrato de compra e venda, consistem, de um lado, na obrigação de o vendedor transferir a propriedade da res e, de outro, na responsabilidade de o comprador efetuar o pagamento. Conforme análise anterior, pelo sistema brasileiro o contrato sub examine não transfere a propriedade, apenas gera a obrigação de o vendedor transferi-la. Cumpre, portanto, a quem vende, efetuar a tradição, a fim de que o comprador adquira o domínio sobre a coisa móvel. O tempo e o lugar ajustados devem ser observados tanto na entrega da coisa quanto no pagamento do preço. Tratando-se de compra e venda para pagamento no ato, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa sem antes receber o preço. Em contrapartida, o adquirente não pode ser constrangido a pagar se as circunstâncias indicam que o vendedor não se encontra em condições de transferir o domínio. (NADER, Paulo. Curso de direito civil, v.3. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 239).

Considerando que não houve o pagamento do valor acordado entre as partes de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), atrelado ao fato de que o comprador MARCELO ROSA foi notificado extrajudicialmente e ficou-se inerte, fica reconhecida a nulidade do contrato, eis que celebrado ao arrepio do disposto nos artigos 166, inciso V, do Código Civil.

Em razão da nulidade dos negócios jurídicos em apreço, as partes devem retornar ao estado anterior, com a consequente devolução do imóvel localizado na Rua Coronel Joaquim Antonio, nº 100, Bairro Boa Vista, matrícula nº 7.776, do 01º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Limeira/SP, aos herdeiros de ODIVALDO PERTILE, os quais deverão restituir a quantia que receberam de R\$97.000,00 (noventa e sete mil reais) ao demandante JOSÉ LUCIO FERREIRA, a fim de compensar os prejuízos causados pela imobiliária A POPULAR ASSESSORIA NEGOCIAL E IMOBILIÁRIA EPP, da qual MARCELO

ROSA era sócio.

Por outro lado, declarada a nulidade dos compromissos de venda e compra em apreço, não há que se falar em condenação da promitente-vendedora ao pagamento de eventual multa estipulada na cláusula 10 do contrato aditivo de fls. 29/34 dos Autos nº 1000413-74.2021.8.26.0320 e no contrato aditivo de fls. 31/32 dos Autos nº 1004442-07.2020.8.26.0320, visto que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, quicá se convalesce pelo decurso do tempo.

Na lição de San Tiago Dantas:

"Os atos jurídicos determinam a aquisição, modificação ou extinção de direitos. Para que, porém, produzam efeito, é indispensável que reúnam certo número de requisitos que costumamos apresentar como os de sua validade. Se o ato possui tais requisitos, é válido e dele decorre a aquisição, modificação e extinção de direitos prevista pelo agente. Se, porém, falta-lhe um desses requisitos, o ato é inválido, não produz o efeito jurídico em questão e é nulo". (DANTAS, Francisco Clementino de San Tiago. Programa de Direito Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 225).

Reconhecida a nulidade do negócio jurídico em apreço, não é dado às partes pretender a eficácia de determinada cláusula contratual que lhe convém, porquanto não ultrapassado o plano de validade da "escada ponteana" (tricotomia existência-validade-eficácia) do negócio jurídico em apreço, não havendo como se pretender a eficácia de algo nulo.

Por fim, o pedido de indenização por danos morais não comporta acolhimento. Veja-se que somente é devida a indenização a tal título quando há lesão aos direitos da personalidade, violando a intimidade, vida privada, honra, imagem, dignidade da pessoa humana, dentre outros bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

Sobre o tema em comento, profícua a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

"Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo." (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 93).

De acordo com as lições de Antonio Jeová Santos:

"O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza do ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais. As sensações desagradáveis, por si sós, que não traduzem em seu bojo lesividade". a algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano moral". (SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral indenizável. 3. ed. Método, São Paulo: 2001, p. 122).

Inobstante os alegados danos morais sofridos pela parte requerente em razão dos acontecimentos narrados na inicial, não há como presumir ipso facto o dano alegado

pelo demandante, não ultrapassando os fatos, portanto, o mero aborrecimento decorrente de infaustos ocorridos no cotidiano.

Ademais, incabível a parte autora dos Autos nº 1004442-07.2020.8.26.0320 beneficiar-se da própria torpeza (*nemo auditur propriam turpitudinem allegans*), visto que bastaria agir com a mínima diligência exigida do homem médio, com a simples consulta da matrícula do imóvel negociado, para que não se sujeitasse as consequências do imbróglio noticiado nos autos.

Dos fatos narrados na inicial e das provas carreadas aos autos, não há como inferir eventual extrapolação do dano eminentemente material relacionado ao valor desembolsado no negócio jurídico em apreço, cuja nulidade não implica, por si só, na automática configuração dos alegados danos morais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação proposta por JOSE LUCIO FERREIRA em face de A POPULAR ASSESSORIA NEGOCIAL E IMOBILIÁRIA EPP, ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA ROSA e ESPÓLIO DE ODIVALDO PERTILE e, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, devido ao trabalho desenvolvido pelo patrono dos herdeiros de ODIVALDO PERTILE, tempo exigido e a complexidade da causa, nos termos dos artigos 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a revogação dos benefícios da gratuidade processual anteriormente deferidos ao demandante, conforme decisão de fls. 397 dos Autos nº 1004442-07.2020.8.26.0320.

No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação nº 1000413-74.2021.8.26.0320, ajuizada por ESPÓLIO DE ODIVALDO PERTILE em face de MARCELO ROSA, ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA ROSA e JOSÉ LUCIO FERREIRA para reconhecer a nulidade dos contratos firmados entre ODIVALDO PERTILE e MARCELO ROSA (fls. 29/34 e fls. 35/37 dos Autos nº 1000413-74.2021.8.26.0320) e entre A POPULAR ASSESSORIA NEGOCIAL E IMOBILIÁRIA EPP e JOSÉ LÚCIO FERREIRA (fls. 28/30 e fls. 31/32 dos Autos nº 1004442-07.2020.8.26.0320), além de reintegrar os herdeiros do ESPÓLIO DE ODIVALDO PERTILE na posse do imóvel descrito na inicial.

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Determino, em consequência, que a parte requerida JOSÉ LÚCIO FERREIRA desocupe o local no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem desocupação voluntária, expeça-se mandado de reintegração de posse.

Os herdeiros de ODIVALDO PERTILE deverão restituir a quantia que receberam de R\$97.000,00 (noventa e sete mil reais) ao requerido JOSÉ LUCIO FERREIRA, a fim de compensar os prejuízos deste causados pela Imobiliária A POPULAR ASSESSORIA NEGOCIAL E IMOBILIÁRIA EPP, da qual MARCELO ROSA era sócio, atualizada pela tabela prática do TJSP a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sucumbentes em reciprocidade e do regramento contido no Código de Processo Civil, cada uma das partes arcará proporcionalmente com as custas e despesas processuais, distribuídas em 20% (vinte por cento) a cargo dos herdeiros do requerente e 80% (oitenta por cento) a cargo da parte ré, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da parte adversa, na mesma proporção mencionada, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos dos artigos 85, §2º e 86, ambos do Código de Processo Civil, observada a revogação dos benefícios da Justiça Gratuita deferidos ao réu José Lúcio, por meio da decisão de fls. 397 dos Autos nº 1004442-07.2020.8.26.0320.

Traslada-se cópia da sentença proferida para os Autos nº 1000413-74.2021.8.26.0320. P.R.I.C.

Limeira, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA